للمشترى كما فى قاضيخان (وقيل البيع باطل) قال ابن الهمام والذى يقتضيه النظر ان التكفير أعنى أداء الجزاء ان كان حال القدرة على اعادة امنها بالرد الى مأمنها لا يقع كفارة ولا يحل بعده التعرض لها وان كان حال العجز عنه بأن هربت فى الحل خرج به عن عهدتها فلا يضمن ما يحدث من اولادها اذا ماتت وله ان يصطادها وان ادى الجزاء قبل العجز ثم ماتت لزمه الجزاء لانه الآن تعلق خطاب الجزاء وهذا الذى ادين الله به ويكره اصطيادها بعد الجزاء بعد الهرب انتهى ملخصا (ولو خرج الصيد بنفسه من الحرم) اى الى الحل (حل اخذه) لانتقال وصفه من صيد الحرم الى صيد الحل (وان اخرجه احد من الحرم لم يحل) واما ان دخل الصيد فى الحرم من الحل صار حكمه حكم صيد الحرم سواء كان مملوكا ام لا وسواء دخل بنفسه او ادخله غيره حلال او محرم ولا يدخل منه شئ فى الحرم حيا الا وجب ارساله قال محمد فى الاصل ولا خير فيما يرخص به اهل مكة من الحجل واليعاقيب وهو كل ذكر او انثى من القبج ولو ادخل شافعى صيد الحل الحرم ثم ذبحه فيه ليس للحنفى اكله لما قالوا انه لو ذبح شاة وترك التسمية عمدا انه ميتة لا يحل للحنفى تناوله فكذا هذا (ولو رمى حلال من الحرم صيد الحل ضمن) خلافا لزفر (وكذا) اى ضمن (لو رمى من الحل الى صيد فى الحرم ولو رمى صيدا فى الحل فهرب فأصابه السهم فى الحرم ضمن) وفى البدائع والحاوى قال محمد وهو قول ابى حنيفة فيما أعلم وقال الكرمانى كان عليه الجزاء ولا يأكل ايضا وهذه المسئلة مستثناة من اصل ابى حنيفة لان عنده المعتبر فى الرمى حالة الرمى دون حالة الاصابة فى جميع المسائل الا فى هذه المسئلة احتياطا وفى وجوب الضمان لانه اجتمع فيه جهة الموجب والمسقط فترجح جانب الموجب احتياطا انتهى وصرح فى المبسوط انه لا يلزمه جزاء ولكن لا يحل تناوله وعلى هذا ارسال الكلب (ولو رماه فى الحل واصابه فى الحل فدخل الحرم فمات فيه لم يكن عليه جزاء ولكن لا يحل اكله) اى احتياطا وفى الكبير يحل اكله قياسا ويكره استحسانا (ولو كان الرامى فى الحل والصيد فى الحل الا ان بينهما قطعة من الحرم) اى فاصلة (فمر فيها السهم لا شئ عليه) ولا بأس بأكله ايضا لان الرمى والاصابة حصلا فى الحل ومرور السهم فى الحرم اذا لم يصب الصيد لا يكون اصطيادا فى الحرم كذا فى المبسوط والكرمانى (ولو أرسل بازيا فى الحل) اى لقصد الصيد (فدخل) البازى بنفسه من غير قصد مرسله (الحرم فقتل صيدا) اى من صيود الحرم (لا شئ عليه) قال ابن الهمام لو ارسله الى صيد فى الحل وهو حلال فتجاوز فى الحرم فقتل صيدا لا شئ عليه وكذا لو طرد الصيد حتى ادخله فى الحرم فقتله فلا شئ عليه قيل ولا يشبه هذا الرمى وصرح فى البدائع فى هذه المسئلة ان لا يؤكل الصيد (ولو ارسل كلبا على ذئب فى الحرم او نصب له) اى للذئب (شبكة فأصاب الكلب صيدا او وقع فى الشبكة صيد فلا جزاء عليه) لان مقصده قتل الذئب الذى هو حلال له وارساله الكلب على الذئب ونصب الشبكة له مباح حتى رقته فى الحل والحرم فلم يكن متعديا (او نصبا) اى شبكة (للصيد فعليه جزاء) اى اذا صادت صيدا وهو ظاهر (ولو نصب خيمة فتعلق به) اى بحباله (صيد) او حفر بئرا للماء فوقع فيه صيد لا ضمان عليه اى على كل من الناصب والحافر (ولو اخذ حلال صيد الحرم فدفعه الى حلال آخر ثم دفعه الثانى الى آخر) اى وهلم جرا (فذبحه) الآخر (فعلى كل واحد) اى منهم (قيمة تامة) قياسا على قوم تعاونوا على قتل واحد حيث يقتص من جميعهم لكن يشكل هذا بما قالوا لو اشترك حلالان فى قتل صيد حرم فعليهما جزاء واحد بخلاف ما اذا صاد حلال صيد الحرم فقتله فى يده حلال آخر فعلى كل واحد منهما جزاء كامل

فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين واذا اردت بقوم سوء فاقبضنى اليك غير مفتون ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار (اللهم) اغفر لى خطيئتى وجهلى واسرافى فى أمرى وما انت أعلم به منى (اللهم) اغفر لى هزلى وجدى وخطئى وعمدى وكل ذلك عندى اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما انت ربى ترحمنى فارحمنى رحمة تغنينى بها عمن سواك (اللهم) انك تعلم سرى وعلانيتى فاقبل معذرتى وتعلم حاجتى فأعطنى سؤلى وتعلم ما عندى فاغفر لى ذنوبى